

5.2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ (ОПЕРАЦИЙ) «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Условия и порядок применения Пакетов услуг (операций) «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ» по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяют порядок применения Пакетов услуг (операций), являющихся неотъемлемой частью Сборника вознаграждений (далее Пакеты услуг), и оплаты вознаграждений за пакетное обслуживание.

Условия распространяют свое действие на следующие Пакеты услуг: «Предприниматель», «Старт», «Развитие», «Оптима», «Лидер», «Профи», «Приоритет», «Престиж», «Представительство», «Сбер@IT», «Предприниматель плюс», «Хорошие продажи», «Активные расчеты-1», «Активные расчеты-2», «Большие возможности», «Активный рост», «Корпорат 1000», «Корпорат 500», «Активный импортер», «Старт - Эквайринг», «Развитие-Эквайринг», «Предприниматель-Эквайринг», «Партнер», «Торгуй Онлайн», «Предприниматель-Эксперт», «Активные расчеты с РФ», «Новые рынки», «Сбер ВЭД» + выгодный курс», «Сбер Старт», «Сбер Лайт», «Сбер Баланс», «Сбер ВЭД», «Сбер Эксперт», «Корпорат 250», «Корпорат 800», «Корпорат 1500», «Корпорат 2000», «Сбер Маркет», «Сбер Маркетплейс», «Сбер Эквайринг».

Подключение не производится:

- к пакетам услуг «Предприниматель», «Старт», «Развитие», «Оптима», «Лидер», «Профи», «Приоритет», «Престиж», «Представительство», «Сбер@IT» с 01.01.2019;
- к пакетам услуг «Старт-Эквайринг», «Развитие-Эквайринг», «Предприниматель-Эквайринг» с 01.01.2022;
- к пакетам услуг «Активные расчеты с РФ» с 17.07.2023;
- к пакетам услуг «Хорошие продажи», «Активный рост», «Активный импортер», «Торгуй Онлайн», «Предприниматель-Эксперт», «Сбер ВЭД» + выгодный курс с 11.11.2024.

2. Обслуживание с использованием Пакетов услуг «Предприниматель», «Предприниматель плюс», «Предприниматель-Эксперт» возможно только для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих деятельность в нотариальном бюро.

Обслуживание с использованием Пакета услуг «Хорошие продажи», «Активные расчеты-1», «Активные расчеты-2», «Большие возможности», «Активный рост», «Корпорат 1000», «Корпорат 500», «Активный импортер», «Торгуй Онлайн», «Активные расчеты с РФ», «Новые рынки», «Сбер ВЭД» + выгодный курс», «Корпорат 250», «Корпорат 800»,

«Корпорат 1500», «Корпорат 2000», «Сбер Лайт» возможно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих деятельность в нотариальном бюро.

Обслуживание с использованием Пакета услуг «Сбер Маркетплейс» возможно только для маркетплейсов: ООО «ИМВБРБ» (Wildberries), ООО «ОЗОН Маркет Бел» (Ozon), ООО «Триовист» (21vek), ООО «Приносим радость» (OZ), ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» (Email), ООО «Онлайнер» (Onliner), ООО «7745 Большой магазин» (7745), ООО «Мода с доставкой» (Lamoda).

Обслуживание с использованием Пакета услуг «Партнер» возможно только для клиентов – нерезидентов, не имеющих в Банке текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих деятельность в нотариальном бюро.

Обслуживание с использованием Пакета услуг «Сбер Старт», «Сбер Баланс», «Сбер ВЭД», «Сбер Эксперт», «Сбер Маркет», «Сбер Эквайринг» возможно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих деятельность в нотариальном бюро только сегмента «Микро», «Малый». Обслуживание с использованием данных пакетов возможно только для новых клиентов, у которых на момент подключения к пакету услуг отсутствовали открытые в Банке текущие (расчетные) банковские счета, субсчета, специальные счета.

3. Для Пакетов услуг применимы следующие правила:

3.1. Обслуживание Клиентов по Пакетам услуг производится Банком в рамках действующего Сборника вознаграждений.

3.2. Выбор клиентом Пакета услуг (подключение к Пакету услуг) при открытии банковского счета осуществляется на основании «Заявления на открытие счета» (Приложение 2 к Условиям), «Заявления на комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Приложение 16 к Условиям).

Выбор Пакета услуг (смена Пакета услуг, подключение к Пакету услуг) после открытия банковского счета осуществляется на основании «Извещения о смене (подключении) пакета операций» (далее – Извещение) (Приложение 5 к Условиям), «Извещения о смене (подключении) пакета услуг» (далее – Извещение) (Приложение 5-1 к Условиям).

3.3. По желанию Клиента действие Пакета услуг может быть распространено на два и более банковских счета, открытых клиентом в Банке.

3.4. Подключение Клиентов к Пакету услуг, пришедших на обслуживание в Банк, осуществляется с даты, указанной Клиентом в Заявлении при открытии текущего счета.

Подключение Клиента, имеющего счета в Банке и обслуживающегося по Сборнику вознаграждений, к Пакету услуг, осуществляется Банком со дня указанного в «Извещение о смене (подключении) Пакета операций», предоставленного в Банк (если иное не оговорено в особенностях применения конкретного Пакета услуг).

Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету услуг на основании извещения о смене (подключении) Пакета услуг по форме, приведенной в Приложениях 5, 5-1 к Условиям, которое предоставляется Клиентом в Банк в течение месяца, предшествующего месяцу смены Пакета, за исключением последнего банковского дня месяца.

В последний банковский день текущего месяца, предшествующего месяцу смены Пакета, Извещение предоставляется не позднее времени окончания банковского дня.

Смена одного Пакета услуг на другой осуществляется Банком с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлено в Банк «Извещение о смене (подключении) Пакета услуг» (если иное не оговорено в особенностях применения конкретного Пакета услуг).

Перевод клиента на обслуживание по иному пакету услуг с большей стоимостью производится без взимания дополнительной платы. Перевод клиента на обслуживание по иному пакету услуг с меньшей стоимостью производится с уплатой вознаграждения в размере, и на условиях, установленных действующим Сборником вознаграждений.

Услуги, включенные в Пакет услуг однократно и ранее предоставленные клиенту в соответствии с Пакетом услуг, при переходе на обслуживание по иному Пакету услуг повторно не предоставляются, вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах, установленных действующим Сборником вознаграждений.

3.5. При первом подключении Клиента к Пакету услуг, вознаграждение Банку в первый календарный месяц обслуживания по Пакету услуг уплачивается из расчета количества календарных дней за период со дня подключения к Пакету услуг по последний календарный день текущего месяца включительно, в день его подключения к Пакету услуг, но не позднее последнего рабочего дня месяца включительно.

3.6. Оплата Клиентом абонентской платы за пользование Пакетом услуг, в последующих месяцах, производится на условиях предоплаты в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания по Пакету услуг, независимо от наличия операций по счетам клиента.

Банк вправе списывать ежемесячное вознаграждение без отдельного поручения (распоряжения) Клиента платежным ордером в любой день месяца, в котором у Клиента возникли обязательства по оплате вознаграждения за обслуживание по Пакету услуг.

3.6.1. По пакетам услуг, размер ежемесячной абонентской платы которых зависит от размера среднедневных остатков по текущим счетам Клиента, взимание ежемесячного вознаграждения по абонентской плате осуществляется на условиях предоплаты в последний рабочий день месяца, предшествующий месяцу обслуживания по пакету.

Среднедневной остаток по Клиенту определяется как отношение суммы остатков на начало каждого банковского дня (включая нулевые остатки) по всем банковским счетам Клиента в белорусских рублях, кроме благотворительных счетов, специальных счетов, счетов по учету вкладов (депозитов), банковских счетов по учету платежных карт, за период с первого по последний календарный день месяца, предшествующий месяцу обслуживания (например, с 01 по 31 июля для абонентской платы за август), к количеству календарных дней в месяце расчета среднедневного остатка по Клиенту, с округлением до одного рубля по математическим правилам округления. Остаток за календарный день, не являющийся банковским, определяется в размере, соответствующем предыдущему банковскому дню (например, остаток за 31.08.24 будет равен остатку за 30.08.24).

Абонентская плата за месяц, в котором открыт первый банковский счет Клиенту, подлежит оплате Клиентом в соответствии с п. 3.5 главы 5 Сборника вознаграждений без учета размера среднедневного остатка.

Для расчета абонентской платы за пользование Пакетом услуг за следующий месяц остатки суммируются с даты открытия банковского счета (кроме счетов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта), как потенциальной даты появления остатков.

3.7. Предоставление дополнительных услуг, включенных в Пакеты услуг, осуществляется при условии заключения с Клиентом соответствующего договора.

При переходе на обслуживание по иному Пакету услуг, в состав которого предоставляемая дополнительная услуга не включена, либо при отключении от Пакета услуг, договор, в соответствии с которым дополнительная услуга предоставлялась, подлежит расторжению в установленном договором порядке.

3.8. Оплата вознаграждения Банку за банковские операции, которые предполагают единовременную оплату, производится ежедневно по мере совершения операций.

3.9. Вознаграждение за совершение операций сверх количества, включенного в Пакет услуг, уплачивается в размерах, установленных действующим Сборником вознаграждений, если иное не предусмотрено Пакетом услуг.

3.10. При совершении банковских операций, не включенных в Пакеты услуг, вознаграждение уплачивается в соответствии с действующим Сборником вознаграждений.

3.11. Банк не осуществляет подключение к Пакету услуг (в том числе перевод с одного Пакета услуг на другой), если у клиента на момент предоставления заявления имеется задолженность (просроченная задолженность) перед Банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию или прочие виды услуг.

3.12. Банк вправе приостановить оказание услуг и начисление ежемесячной платы по Пакету услуг с приостановлением обслуживания Клиента с использованием СДБО, отказать клиенту в совершении расходных операций по соответствующему договору банковского счета (за исключением платежей, проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и по исполнительным документам судов в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также платежей в пользу Банка) в следующих случаях:

3.12.1. Отсутствие платы по Пакету услуг до конца текущего месяца и образования задолженности за пакетное обслуживание в месяце подключения к Пакету услуг – с первого числа месяца следующего за месяцем подключения до момента оплаты вознаграждения и/или до полного погашения клиентом образовавшейся задолженности перед Банком.

3.12.2. Отсутствие предоплаты по Пакету услуг в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания по пакету - с первого числа месяца, за который оплата не получена до момента оплаты вознаграждения и/или до полного погашения клиентом образовавшейся задолженности перед Банком.

Для возобновления обслуживания клиента по Пакету услуг в текущем месяце вознаграждение Банку уплачивается в полном размере, независимо от количества дней получения клиентом услуги.

3.13. Отключение клиента от Пакета услуг осуществляется:

- в случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении в отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращении деятельности), а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, и является обязательным. Банк со дня получения информации отключает клиента от Пакета услуг и не принимает к исполнению расчетные документы на проведение расходных операций по счету;

- в случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением в отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или с нахождением клиента в стадии ликвидации (прекращения деятельности);

- в случае получения Банком из официальных источников информации о создании индивидуальным предпринимателем организации и исключении его (как ИП) из ЕГР в соответствии с «Положением о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом» Закона Республики

Беларусь №365-З от 22.04.24 «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» через 1 месяц после получения информации.

3.14. Вознаграждение Банку по Пакету услуг при отключении от Пакета в связи с переоформлением счета, закрытием счета, за исключением п. 3.14.1, уплачивается из расчета количества календарных дней за период с первого числа текущего месяца по день получения Банком информации, указанной в п. 3.13.

3.14.1. При закрытии счета(ов) в Банке по заявлению клиента по причине прекращения обслуживания в Банке вознаграждение Банку по Пакету операций уплачивается за полный календарный месяц, в котором клиент предоставил заявление на закрытие счета.

При отсутствии движения по счетам клиента (в национальной валюте) в месяце, в котором клиент изъявил желание закрыть счета в Банке, за исключением следующих операций:

- по списанию денежных средств по оплате вознаграждения Банку (8 класса);
- по перечислению остатков денежных средств при закрытии банковского счета клиента на счета расчетов с прочими кредиторами (67 класс) либо на счета доходов ОАО «Сбер Банк» (8 класса);
- зачислению денежных средств со счетов расходов (9 класса) или со счетов доходов (8 класса) Банка (уплата процентов за остатки на счетах клиента, возврат излишне списанных денежных средств и прочие операции, отраженные по данным счетам), абонентская плата за обслуживание по Пакету услуг в месяце подачи заявления не начисляется и не уплачивается клиентом.

3.15. Отключение клиента от Пакета услуг с последующим переводом на обслуживание по действующему Сборнику вознаграждений осуществляется:

3.15.1. При одновременном наличии следующих критериев:

- наличие просроченной задолженности, по уплате комиссионного вознаграждения Банку за обслуживание по Пакету операций от года и более;
- отсутствие дебетовых операций по всем счетам Клиента, открытым в Банке (за исключением операций по списанию дебиторской задолженности на основании платежных требований без акцепта) от года и более.

3.15.2. Расторжение Клиентом Договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», системы «Интернет-Банк», СберБизнес, либо по инициативе Банка в связи с нарушением Условий договора ДБО.

3.15.3. В случае принятия Банком решения о прекращении действия Пакета услуг и исключении Пакета услуг из Сборника вознаграждений, Банк имеет право перевести Клиента на обслуживание по общим размерам вознаграждений

или (если об этом отдельно указано в уведомлении Банка) на иной Пакет услуг по усмотрению Банка с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующего обстоятельства, без предоставления Извещения о смене Пакета услуг, с предварительным уведомлением через систему СДБО и размещения информации в разделе «Новости Банка» на сайте Банка, не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

3.16. Клиент имеет право временно приостановить обслуживание по Пакету услуг с 1-го числа месяца в связи с приостановлением действия Договора дистанционного банковского обслуживания, письменно уведомив Банк об этом путем предоставления «Заявления о приостановлении обслуживания по пакету услуг (операций)» (Приложение 26 к Условиям), с указанием периода временного приостановления, который должен составлять не менее 1 (одного) полного календарного месяца* и не более 3 (трех) календарных месяцев в совокупности в течение календарного года**. Приостановление осуществляется с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем подачи Клиентом заявления о приостановлении.

*Под календарным месяцем понимается период с 01 числа календарного месяца по последнее число соответствующего календарного месяца. Например, с 01 марта по 31 марта включительно.

** Под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря года подачи заявления.

3.17. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное не предусмотрено соглашением между Банком и клиентом), после предварительного уведомления клиента в срок, указанный в договоре банковского счета, вносить изменения в действующие Пакеты услуг (наименование Пакета услуг, условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменять перечень операций, включенных в Пакеты услуг).

При изменении размера ежемесячной платы за пакеты услуг, ежемесячное вознаграждение, полученное от клиентов до внесения изменений, пересчету не подлежит.

3.18. Пакеты услуг применяются с учетом настоящих общих положений и особенностей, предусмотренных в примечаниях к Пакетам услуг.